

RECURSO CÍVEL Nº 5060460-53.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: NEWTON SILVA RAMOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. OUTRAS RUBRICAS. CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. NÃO REPRESENTAM A INDENIZAÇÃO PELA FOLGA NÃO COMPENSADA E CONVERTIDA EM PECÚNIA. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE TRIBUTO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da parte autora, para julgar procedente a pretensão de não incidência de imposto de renda e de repetição de indébito com relação ao abono de férias. Atualização pela Selic. Custas ex lege. Sem honorários por se tratar de recorrente vencedor, ainda que em parte. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal in albis, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5060460-53.2024.4.02.5101

510014922367 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5060460-53.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: NEWTON SILVA RAMOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão, declarando a não incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de **folgas indenizadas**, deixando de acolher o pedido inicial com relação às "DOBRAS DSR", "1/3 DE FÉRIAS (ABONO)", "DOBRAS DSR FÉRIAS" e "DOBRA DE EMBARQUE". A sentença condenou a ré a repetir o indébito, observada a prescrição quinquenal.

Nas razões recursais, a demandante reitera as alegações iniciais, requerendo o acolhimento da sua pretensão em relação às demais rubricas.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório. DECIDO.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser conhecido e, ausentes questões preliminares, segue-se ao exame do mérito.

O precedente PEDILEF: 50280056720164047200 julgado em 16/03/2020 na TNU firmou a seguinte tese:

Destaca-se a Ementa:

TIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE RENDA OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS. COMPENSAÇÃO OU REPARAÇÃO E NÃO ACRÉSCIMO DE RENDA NOVA. INCIDENTE PROVIDO.

Convém destacar que esta Relatora vinha aplicando o entendimento da TRU, respaldado em acórdãos do STJ mais recentes do que aquele citado no julgamento da TNU, para concluir pela incidência do Imposto de renda sobre as folgas não trabalhadas pelos empregados das demais empresas petrolíferas, em isonomia aos empregados da PETROBRÁS, haja vista a similitude fática, *ex vi STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AREsp 1.326.174/RJ - 2018/0169830-1, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, data da publicação em 04/10/2018.*

Contudo, tendo em conta a sistemática na hierarquia recursal, adota-se o entendimento firmado pela TNU, no sentido do caráter indenizatório das verbas pagas a título de "folgas trabalhadas" ou "IHT - indenização de hora trabalhada" para afastar a incidência do Imposto de Renda sobre as mesmas.

Assim é porque o trabalhador em regime *off-shore* pode ser mantido no posto de trabalho em período que seria de descanso, por imperiosa necessidade de continuidade do serviço operacional ou por medida de segurança. Em tais casos, será devido ao empregado o pagamento diferenciado por cada hora trabalhada, **além** do repouso compensatório em período subsequente, nos termos da Lei 5.811/1972, que dispõe sobre o regime de trabalho em atividades relacionadas à exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização de xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados.

No entanto, é preciso bem estabelecer que o valor a maior pago pelas horas trabalhadas em período de descanso possui natureza remuneratória, sujeitando-se, portanto, à incidência de imposto de renda. Apenas a indenização pelo descanso não fruído é que tem natureza indenizatória.

Portanto, a manutenção do marítimo no posto de trabalho tem (i) repercussão salarial, porque lhe será efetuado o pagamento dobrado pelas horas trabalhadas, ou seja, em valor superior à hora de trabalho normalmente paga fora do período de descanso, justamente pelo efetivo trabalho e não para compensar a folga, mas ele também terá **(ii) a garantia de período de repouso compensatório, que, se não fruído, deverá ser recompensado financeiramente, e cujo valor tem/terá, evidentemente, natureza indenizatória.**

E somente sobre essa verba paga pela não fruição do descanso pelo folga trabalhada é que o trabalhador *off-shore* terá o direito a não incidência do imposto de renda, pois se trata de verdadeira indenização pelo descanso não gozado, por imposição do empregador, situação que se diferencia juridicamente do pagamento pelo trabalho realizado, de natureza remuneratória, seja ela na paga forma simples ou dobrada, por representar acréscimo patrimonial.

Nessa toada, somente estarão no campo da não incidência do tributo sobre a renda as verbas que reflitam a conversão em pecúnia do descanso subsequente não usufruído, a exemplo das "folgas indenizadas", "folga trabalhada", "indenização de folga", "folga indenizadas não gozadas" e "Dif. folgas indenizadas", "folgas ind/cursos offshore", "dif. folgas ind./cursos", "indenização folga c-19", excluídas desse contexto a(s) demais rubrica(s) pleiteada(s) inicialmente, como a **"dobra"**, as quais não se incluem no critério legalmente erigido para fins de não incidência de tributação - a natureza indenizatória propriamente dita, sem cunho de acréscimo patrimonial (art. 43, I e II, e §1º do CTN), ao menos pelas mesmas razões assim definidas quanto às folgas indenizadas.

Em outras palavras, a indenização decorre da negação de um direito que, por essência, deveria ter sido desfrutado (folga), e não do efetivo trabalho em si, já que este foi concreta e financeiramente retribuído e em valor superior comparativamente à hora de trabalho normal.

De outro lado, não é demais lembrar que *"interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção"* (art. 111, II, do CTN) e que, para fins de incidência do tributo em questão, não importa o *nomen iuris* atribuído à verba recebida, mas sim a sua natureza jurídica (art. 3º, §4º, da Lei nº 7.713-88), de modo que, não obstante acordos coletivos intitulem certas verbas como indenizatória, o que a definirá não será a denominação mas o regime jurídico que a identifica e a relaciona com os aspectos legal e tributário.

Ademais, as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública no que se refere à incidência dos tributos e responsabilidade do seu pagamento.

Desse modo, ressaltado entendimento anterior externado em sentido oposto, o reconhecimento da natureza indenizatória é restrito às folgas não gozadas e convertidas em pecúnia, e assim comprovadas em folha de pagamento, devendo os eventuais atrasados serem apurados em cumprimento de sentença, observada a prescrição quinquenal, em estrita conformidade com o entendimento firmado pela TNU no PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200 ("**não incide imposto de renda sobre as folgas do empregados trabalhadas e indenizadas.**"), sem prejuízo da incidência da Súmula 125 do STJ ("**O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda**").

Ressalta-se que no PEIDLEF 5028005-67.2016.4.04.7200/SC, a TNU analisou a incidência de imposto de renda sobre a verba denominada "**folgas indenizadas**", sem qualquer exame quanto às outras rubricas pleiteadas na exordial e em relação às quais não se pode aplicar interpretação extensiva quanto à não incidência do tributo, por não se amoldarem a peculiar natureza das folgas trabalhadas.

No caso em questão a parte autora requer a reforma da sentença relativamente às rubricas "DOBRAS DSR", "1/3 DE FÉRIAS (ABONO)", "DOBRAS DSR FÉRIAS" e "DOBRA DE EMBARQUE".

Com relação ao abono de férias é a faculdade conferida ao empregado de **converter em dinheiro a fração de 1/3 das férias anuais**, nos termos do art. 143 da CLT. Quanto ao tema, é cediço que o STJ compreende que tanto o abono de férias (art. 143 da CLT) quanto às férias indenizadas possuem natureza indenizatória, afastando a incidência do imposto de renda:

Súmula 125/STJ: O pagamento de **férias** não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda.

*PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. **ABONO** PECUNIÁRIO DE **FÉRIAS**. LICENÇA-PRÊMIO E AUSÊNCIAS PERMITIDAS AO TRABALHO - APIP'S. NÃO-INCIDÊNCIA.*

1. A prescrição, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, tem como dies a quo a homologação expressa do lançamento pela autoridade fiscal, ou, no caso da inexistência desta, tacitamente no final do prazo de cinco anos contados do fato gerador, que, no caso do imposto de renda retido na fonte, ocorre no final do ano-base. A partir de então, em relação aos pagamentos indevidos efetuados em momento anterior à vigência da Lei Complementar 118/2005, tem início o prazo de cinco anos, previsto no art. 168, I, do CTN, para o contribuinte pleitear a restituição.

2. Precedentes: AgRg no Ag 712457 / RJ; DJ de 12/05/2008; REsp 801.098/SC, Primeira Turma, DJ 06.03.2008; AgRg no REsp 693.052/DF, Primeira Turma, DJ 14.05.2008; REsp 801.098/SC, DJ 06.03.2008; EREsp 641.231/DF; Primeira Seção, DJ de 12.9.2005; Resp 602426, DJ de 30/05/2005.

3. In casu, a demanda foi ajuizada em 10/11/2003, com o objetivo de obter o direito à compensação de valores indevidamente recolhidos a título de imposto sobre a renda, ressoando inequivoca a inocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais relativos ao ano-base de 1993 e posteriores, em virtude do fato gerador do imposto de renda retido na fonte aperfeiçoar-se no final do ano-base.

4. É cediço na Corte que têm natureza indenizatória, a fortiori afastando a incidência do Imposto de Renda, o abono de parcela de férias não-gozadas (art. 143 da CLT), bem assim as verbas advindas de licença-prêmio não gozada, mercê da inexistência de previsão legal, sendo prescindível se ocorreram ou não por necessidade do serviço, na forma da aplicação analógica da Súmulas 125/STJ, verbis:

*?O pagamento de **férias** não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda.?, e da Súmula 136/STJ, verbis: ?O pagamento de licença-prêmio não gozada, por necessidade do serviço, não está sujeito ao Imposto de Renda.?*

(Precedentes: REsp 706.880/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17.10.2005; REsp 769.817/PB, Rel. Min. Castro Meira, DJ 03.10.2005;

REsp 499.552/AL, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 19.09.2005; REsp 320.601/DF, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 30.05.2005; REsp 685.332/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 14.02.2005; AgRg no AG 625.651/RJ, Rel. Min. José Delgado, DJ 11.04.2005).

*5. As verbas advindas da conversão em pecúnia das ausências permitidas ao trabalho (APIP's) têm natureza indenizatória, a exemplo do pagamento decorrente da conversão de licença-prêmio não gozada (Súm. 136/STJ) e das **férias** não gozadas (Súm.125/STJ), razão pela qual encontram-se isentas de imposto de renda. (Precedentes:*

REsp 727.079/SE, DJ 11.10.2007; REsp 688.929/AL, DJ 14.09.2007) 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 983.056/SE, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21/10/2008, DJe de 13/11/2008.)

Assim sendo, é de se reconhecer a natureza indenizatória das referidas rubricas, sendo necessário aferir, em sede de cumprimento de sentença, se efetivamente os valores dos abonos de férias foram tributados.

Ademais, a Fazenda Nacional não trouxe em sua contestação ou em sede de contrarrazões qualquer argumento para afastar a natureza indenizatória da referida verba.

Quanto às demais rubricas, elas não representam a conversão em pecúnia da folga adiada pela necessidade de serviço, não gozada posteriormente e, portanto, indenizada, cujo direito a não incidência de imposto de renda foi reconhecido pela TNU. Assim é que, para o reconhecimento desse direito específico, a parte deve não apenas alegar a natureza indenizatória, mas demonstrar o pagamento de rubrica que se enquadra no conceito de folga indenizada, repita-se folga adiada, não gozada e convertida em pecúnia.

Nesse contexto, não há essa demonstração, isto é, de que tal rubrica seja decorrente da conversão em pecúnia das folgas não gozadas, sendo certo que era ônus do autor fazer essa comprovação e não apenas se limitar a alegar a natureza indenizatória das verbas, como se todas fossem oriundas do mesmo fato gerador e da mesma causa de pedir, deixando de apresentar as razões pelas quais entende que tal se enquadraria no conceito de folga indenizada.

Precedente nº 5001090-74.2023.4.02.5103, de Relatoria da Exma. Juíza Federal Dra. Adriana Menezes de Rezende, julgado à unanimidade em sessão ordinária de 20 de março de 2024.

Ante o exposto, **VOTO por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da parte autora, para julgar procedente a pretensão de não incidência de imposto de renda e de repetição de indébito** com relação ao abono de férias. Atualização pela Selic. Custas *ex lege*. Sem honorários por se tratar de recorrente vencedor, ainda que em parte. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal *in albis*, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. **Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).**